עין משפט נר מצוה

עז א מיי' פ"ב מהל' ע"ז הלכה י':
עח ב מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הל"ו:
עט ג מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הל"ח:
פ ד מיי' שם הל' יב:
פא ה מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הל"ז:
פב ו מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הל"ד:
פג ז מיי' שם פ"ה הלכה טו:
פד ח מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הל"ז:
פה ט מיי' פ"ג מהל' שגגות הל' ד:
פו י מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הל"ח:

הכי [א] קאמר מגדף מביא קרבן הואיל [ב] ובא בו כרת במקום קרבן דברי ר"ע קסבר [ג] מיגו דבעי מכתב כרת בעלמא וכתיב כרת במקום קרבן שמע מינה [ד] מייתי קרבן ואומר [1]חטאו ישא אתא לרבנן והכי קאמר ר"ע לרבנן אמריתו מגדף לית ביה מעשה מהו מגדף [ה] מברך את השם אלא כרת דכתיב [ו] למאי אתא אמרי ליה ליתן כרת למקלל דכתיב במקלל [ז] (חטאו ישא האיש ההוא) וכתיב בפסח שני חטאו ישא מה להלן כרת אף כאן כרת [ח] ת"ר [2]את ה' [ט] [הוא] מגדף איסי בן יהודה אומר כאדם האומר לחבירו גירפתה הקערה וחיסרתה קסבר מגדף מברך את השם הוא ר' אלעזר בן עזריה אומר כאדם האומר לחבירו גירפתה הקערה ולא חיסרתה קסבר מגדף היינו עובד ע"ז תניא אידך את ה' [י] רבי אלעזר בן עזריה אומר בעובד ע"ז הכתוב מדבר וחכמים אומרים לא בא הכתוב אלא ליתן כרת למברך השם:

מתני' יש מביאות קרבן ונאכל ויש מביאות קרבן ואינו נאכל ויש [יא] שאינם מביאות [מביאות] קרבן ונאכל [ה]המפלת כמין בהמה חיה ועוף דר"מ וחכ"א עד שיהא בו מצורת אדם [ו]המפלת סנדל או שיליא או שפיר מרוקם והיוצא מחותך וכן שפחה שהפילה מביאה קרבן ונאכל ואלו מביאות ואינן [יב] נאכלות המפלת ואין [ז]יודע מה הפילה [יג] ושתי נשים שהפילו אחת ממין פטור ואחת ממין חובה [יד] א"ר יוסי אימתי בזמן שהלכו [טו] [ח]זה למזרח [ט]וזה למערב אבל אם היו שתיהן עומדות שתיהן מביאות קרבן ונאכל אלו שאין מביאות [י]המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינים [כ]המפלת כמין דגים וחגבים ושקצים ורמשים המפלת יום ארבעים ויוצא דופן ר' שמעון מחייב ביוצא דופן: **גמ'** שפחה מנלן דת"ר [3]בני ישראל [ל]אין לי אלא בני ישראל [טז] גיורת ושפחה מנין [יז] ת"ל אשה מאי וכן שפחה ס"ד אמינא כי אמרינן [מ]כל מצות שהאשה חייבת בה עבד חייב בה ה"מ בדבר ששוה בין [יח] איש ובין אשה אבל יולדת דבנשים איתא באנשים ליתא אימא לא תחייב שפחה אהכי תנא [יט] שפחה: אלו [נ]מביאין קרבן כו': מאי עבדין [כא] מייתין תרווייהו חד קרבן ודאי וחטאת עוף ספק ומתני ומי אית ליה לר' יוסי תנאה והתנן [ס]רבי שמעון אומר [כב] מביאות שניהן חטאת אחת רבי יוסי אומר אין שניהן מביאות חטאת אחת אלמא לר' יוסי לית ליה תנאה אמר רבא מודה ר' יוסי במחוסר כפרה וכן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן מודה רבי יוסי במחוסר כפרה מ"ט התם [כג] בעי גברא ידיעה דכתיב [4]או הודע אליו חטאתו הילכך לא מתיין ומתני אבל הכא כי מתיין נשים קרבן לאישתרויי באכילת קדשים כדתני סיפא דההיא רבי יוסי אומר כל חטאת שהיא באה על חטא אין [כד] שתים מביאות אותה: אלו שאין מביאות כו' ר' שמעון מחייב ביוצא דופן: מ"ט דר"ש אמר ר"ל אמר קרא [5]ואם נקבה תלד [ע]לרבות לידה אחרת מאי היא יוצא דופן ורבנן מ"ט א"ר מני בר פטיש אשה כי תזריע וילדה עד שתלד ממקום שמזרעת: **מתני'** [כה] [פ]המפלת לאור שמונים ואחד ב"ש פוטרין מן הקרבן וב"ה מחייבין אמרו ב"ה לב"ש מ"ש אור שמונים ואחד מיום שמונים ואחד אם [כו] שיוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן אמרו להם ב"ש לא אם אמרתם במפלת יום שמונים ואחד שכן יצאה [כז] לשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן תאמר במפלת לאור שמונים ואחד שלא יצאה [כח] לשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן אמרו [צ]להן ב"ה והלא המפלת יום שמונים ואחד שחל להיות בשבת תוכיח שלא יצאה לשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן וחייבת קרבן אמרו [ק]להן ב"ש לא אם אמרתם יום שמונים ואחד שחל להיות בשבת שאף על פי שאינן ראוי לקרבן יחיד ראוי לקרבן ציבור (א) תאמר במפלת לאור שמונים (יום) ואחד שאין הלילה ראוי לא לקרבן יחיד ולא לקרבן ציבור והדמים אינן מוכיחים שהמפלת בתוך מלאת דמיה טמאים ופטורה מן הקרבן:
גמ'

והכי קאמרי. ליה רבנן לר"ע אמרת מגדף מביא קרבן הואיל ונאמר בו כרת במקום קרבן מי סברת מגדף דקרא היינו מברך את השם מגדף היינו עובד ע"ז [כט] והאי דקתני במתני' [ב.] וחכ"א אף המגדף כו' הכי קאמרי אף המגדף דידך אף מברך את השם שאתה קורא אותו מגדף: **אלא כרת במברך את השם מנא [ל] להו.** במברך את השם כתיב איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו (ויקרא כד) ונאמר בפסח (במדבר ט) חטאו ישא האיש ההוא מה להלן כרת אף כאן כרת והכי נמי איכא דדריש ליה בפסחים בפרק מי שהיה טמא (דף צג:) [לא] ודרשי הכי וחדל לעשות הפסח ראשון [לב] דהא קרבן ה' לא הקריב במועדו חטאו ישא ולא נאמר כרת [לג] דמגדף במקום קרבן ולא גמרינן ליה אלא מכרת דפסח [לד] שאינה בת חטאת דמצות עשה היא. ור"ע אית ליה כרת [לה] בשני ומוקי לחטאו ישא בפסח שני וגמר [לו] לה ממגדף וסבר מגדף היינו מברך את השם ובפסחים (שם) נמי איכא דדריש ליה הכי: **גירפת.** ר' מתחלפת בד'. [לז] הנחת את הקערה מן התבשיל וחסרת גם את העץ. קסבר מגדף היינו מברך את השם ומילתא רבה עבד דפשט ידו בעיקר: **ולא חסרת קסבר היינו עובד עבודת כוכבים.** כגון משורר ומזמר לעבודת כוכבים דלאו מילתא רבה היא כולי האי: **מתני' כמין בהמה חיה ועוף.** מפרש טעמא במסכת נדה בפרק המפלת (כג:) הואיל ונאמרה בו יצירה כאדם: **סנדל.** ולד הוא אלא שנפחתה צורתו: **שיליא.** נמי אמרינן במסכת נדה בהמפלת (דף כו.) אין שיליא בלא ולד. ושפיר היינו עור הולד מרוקם שיש בתוך השפיר צורת איברים קטנים ובמס' נדה מפרש לה בהמפלת: **וכן שפחה.** כנענית ובגמ' פריך למה לי למתניי': **ואין ידוע מה הפילה.** אם צורת אדם וחייבת או דגים וחגבים ופטורה: **מביאה קרבן.** שתי תורים [לח] [א' לעולה וא' לחטאת ועל של] עולה מתנה עלה אם מין חובה ילדה תהא [לט] לחובתה ואם לאו תהא עולת נדבה אבל חטאת לא מצי לאתנויי דאין חטאת נדבה ומחייב בספק ואינו נאכל דשמא לאו בת קרבן היא ומליקתה כנבילה בעלמא ומשום חולין על המזבח לא איכפת לן דכיון דאין למזבח אלא דמה לא חשיבא אכילה ובמסכת נזיר (דף כט.) ילפינן דחטאת העוף באה על הספק: **וכן שתי נשים שהפילו.** במחבואה: **אחת מין פטור.** דגים וחגבים: **ואחת מין חובה.** סנדל או שיליא ואין ידוע אי זו הפילה פטור ואי זו הפילה חובה מביאות כל אחת שתי תורים כמו שפירשתי ואינו נאכל: **אימתי.** אינו נאכל בזמן שהלכה כו' שאינן יכולות להתנות שהביאו קיניהן לכהן והלכו לדרכן: **אבל אם שתיהן עומדות כו'.** בגמ' מפרש מאי עבדן: **גנינין.** גוונים: **(כמין דגים וחגבים): המפלת יום ארבעים.** במסכת נדה בפ' המפלת (דף ל.) [מ] עד שיעברו מ' יום להריון הוי מיא בעלמא: **גמ' ושפחה מנלן דת"ר דבר אל בני ישראל אשה כי תזריע: מאי וכן שפחה.** הא פשיטא לן דכל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה דגמרי לה לה כתיב באשה (דברים כד) וכתב לה ספר כריתות וכתיב בשפחה או חפשה לא נתן לה: **מאי עבדן.** לרבי יוסי [מא] מתיין תרווייהו חד קרבן בין שתיהן יקנו חטאת העוף [מב] חדא ודאי עולת העוף תביא כל אחת ואחת ובתנאי שאם אינה חייבת תהא נדבה אבל חטאת העוף לא מצי למימר תהא נדבה דאין חטאת נדבה ולהכי מייתו [מג] חטאת העוף ויקנוהו בין שתיהן ומתנין אם אני חייבת יהא [מד] חלקך מחול לי ואם את חייבת יהא [מה] חלקי מחול לך וממ"נ הויא מליקתה כשרה [מו]: **ר"ש אומר כו'.** בפרק דם שחיטה לקמן (דף כג.): **מודה רבי יוסי.** דמתני' בארבעה מחוסרי כפרה דלא מייתי קרבן לשום חטאת אלא לאשתרויי בקדשים: **התם.** גבי חטאת חלב בפרק דם שחיטה גברא בעי ידיעה שידע שחטא ואי לא מייתי כל חד אשם תלוי ולא חטאת בשותפות: **דקתני סיפא דההיא.** בפ' דם שחיטה (שם) כל חטאת שהיא באה על חטא אלמא באה על חטא דוקא נקט: **ואם נקבה תלד.** הוה ליה למכתב ואם נקבה היא: **מתני' לאור פ"א.** שילדה נקבה ולאור פ"א שהיתה ראויה למחר להביא כפרתה הפילה: **ב"ש פוטרין מן הקרבן.** מלידה ב' אע"ג דלאחר מלאת הוא הואיל ולילה הוא ולא יצאה שעה ראויה לקרבן דלילה מחוסר זמן קרבן הוא דכתיב (ויקרא ז) ביום צותו הילכך לענין קרבן כתוך מלאת דמי: **מ"ש אור פ"א מיום פ"א.** דודאי חייבת כדמפרש לקמן בפ' ארבעה מחוסרי כפרה (דף ט.): **אם שיוה לו לטומאה.** שהרי אתם מודים שמשקיעת החמה של יום פ' כלו ימי טוהר שלה ואם ראתה בליל פ"א טמאה: **והדמים.** שאתה אומר אם שוה לו לטומאה כו' אינן מוכיחין לקרבן שהרי המפלת תוך מלאת דמיה טמאין מפני הלידה ואינה חייבת קרבן שני:

תוספות **הואיל ונאמרה כרת במקום קרבן.** ותימה תיפוק ליה דמביא מידי דהוי אשאר כריתות שבתורה דהא ר"ע לא בעי מעשה וכ"ש לר"ל דמעשה זוטא אית ליה ואו"ר ר' יוחנן מתרץ לטעמיה דמהכא יליף ליה ר"ע בכל התורה דלא בעינן מעשה כמו מגדף דמחייב. ור"ל מתרץ לטעמיה דמהכא יליף דסגי במעשה זוטא: **אתאן לרבנן.** כלומר השיב ר"ע לרבנן כדמפרש ואזיל דלכרת גרידא לא איצטריך דבג"ש אתיא מפסח: **מגדף היינו עובד עבודת כוכבים.** פירש"י מזמר ומשורר לעבודת כוכבים וקשה אמאי פירש כן אי משום דלית ביה מעשה לימא כגון שקיבלו באלוה שאמר לו אלי אתה אלא נראה דמגדף היינו עובד עבודת כוכבים בזיבוח וקיטור והיינו כרת דכתיב בעבודת כוכבים ולא פליגי אלא במברך את השם: **גירפתה וחיסרת.** פי' שלא כילה לגמרי: **לא חיסרת.** פי' לא חיסרת דבר אלא כילה לגמרי כלומר פשט ידו בעיקר שעבד עבודת כוכבים: **אימא לא תחייב שפחה.** תימה אה"נ ואיצטריך קרא לגיורת דאמרי' בספרי גבי ברכת כהנים כל מקום שמדבר בישראל צריך להביא הגרים: **שניהן מביאין חטאת א'.** תימה דהא בעי סמיכה ושניהן א"א לסמוך דאחד מהן יעשה עבודה בקדשים: **יוצא דופן.** פי' ע"י סם פתחו לכריסה והוציאו הולד. ור"י לוי פי' דיצא דרך בית הרעי ואין נראה מדקאמר בפ"ק דבכורות גבי דג טמא שבלע דג טהור כגון שנמצא דרך בית הרעי ש"מ שא"א לצאת דרך בית הרעי אא"כ בלע שנכנס דרך הוושט אבל מה שמשריך בתוך מיעיו לא יצא דרך בית הרעי: **תלד לרבות.** דהוי מיעוט אחר מיעוט דוילדה ותלד משמע ולא יוצא דופן:

מסורת הש"ס

א) [פסחים צג:], ב) [צ"ל ונשא חטאו (ויקרא כד)], ג) [פסחים צג: סנהדרין סד:], ד) [צ"ל אלו מביאות], ה) נדה כא. וש"נ, ו) נדה כד:, ז) [צ"ל ידוע], ח) [צ"ל זו], ט) [צ"ל וזו], י) נדה כד:, כ) נדה כא., ל) [יבמות עד: ע"ש], מ) [חגיגה ד. נזיר כט.], נ) [לקמן כג.], ס) [לקמן כג.], ע) [בכורות מז: נדה מ.], פ) פסחים ג. [עדיות פ"ד מ"י], צ) [צ"ל להם], ק) [צ"ל להם], ר) [בראשית ב], ש) [דף כה:], ת) בס"א: ומתייא, א) [חגיגה ד.], ב) ויקרא יט, ג) ספק ועולת העוף כצ"ל [ועי' יעב"ץ],

תורה אור השלם

1. וְהָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ כִּי קָרְבַּן יְיָ לֹא הִקְרִיב בְּמֹעֲדוֹ חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא: במדבר ט יג
2. וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה מִן הָאֶזְרָח וּמִן הַגֵּר אֶת יְיָ הוּא מְגַדֵּף וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ: במדבר טו ל
3. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים כִּימֵי נִדַּת דְּוֹתָהּ תִּטְמָא: ויקרא יב ב
4. אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְהֵבִיא קָרְבָּנוֹ שְׂעִירַת עִזִּים תְּמִימָה נְקֵבָה עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא: ויקרא ד כח
5. וְאִם נְקֵבָה תֵלֵד וְטָמְאָה שְׁבֻעַיִם כְּנִדָּתָהּ וְשִׁשִּׁים יוֹם וְשֵׁשֶׁת יָמִים תֵּשֵׁב עַל דְּמֵי טָהֳרָה: ויקרא יב ה

הגהות הב"ח

(א) במשנה תאמרו במפלת לאור שמונים ואחד כצ"ל ותיבת יום נמחק:

גליון הש"ס

גמ' בעובד ע"ז הכתוב מדבר. ע' שבועות ז ע"ב תד"ה בעא:

רבינו גרשום

אמאי מייתו במחציות בתרין זמני אלא ש"מ למילף דאית בהו הכרע והמקום יודע כמה הכרעות ואין שעור להכרע: ומאי בד בבד. דקאמר לא דמשמע עין בעין אלא שלא יניח משקל במשקל ויתקול. כלומר שלא יניח משקל האבן של חמשים ומאתים עם החמשים ומאתים וישקול שקל של חמש מאות כן אלא לכל משקל יניח אבנו היינו בד בבד: לישנא אחרינא מכלל דאית ביה הכרע דאמר ר' יהודה קנמון[א] בשם אמאי מייתי מחציתו חמש מאות ומאתים כו': שמן המשחה שעשה משה במדבר. דכתיב ושמן זית הין בו שלקו (את) [עם] העיקרין מר דרור כו' כדי שיקלטו ריח: אלא הביא עיקר ושראום במים כדי שלא יבלעו מן השמן והיה זורק המים לחוץ והיה זורק השמן על גבי העיקרין והציף עליהן שמן שיהו מכוסין וקלט השמן את הריח מן הבשמים: וקפחו. והיה מסירו מיד כדי שלא יבלעו העיקרין השמן: א"ל ר' יהודה. מה צורך בכך [ב] וכי נס אחד כו': מלכות ירושה היא ואין צריך משיחה: ולאו כל אימת דבעי מלך מורית. מלכות לבניו בלא משיחה: בקרב ישראל. בזמן ששוכן בקרב ישראל בשלום דאין מחלוקת בינייהו מוריש מלכות לבניו: תיפוק לי דמלך ראשון הוא. דלא היה בן מלך: כדאמר רב פפא לקמן באפרסמא דכיא משחוהו שהיה יהויקים גדול ממנו ב' שנים: אלא יהואחז קשיש מדקרי ליה בכור: לא להכי קרי ליה בכור שהוא בכור למלכות שמלך קודם אחיו: והא בדארי קא חשיב להו. כלומר שלישי והדר רביעי שהוא רביעי למלכות: דמלך יכניה בן דודו קמיה. ויצא בגלות וגלותו עמו קודם חרבן וסוף מלך צדקיהו: ומי הוה שמן המשחה. בימי יהואחז והא נגנז בימי יאשיה אביו דתניא משנגנז ארון כו': תשימו בארגז מצידו. כלומר שנגנז בצד הארון: ואמר ר' אלעזר. צנצנת המן דנגנז אתיא שמה שמה כתיב הכא ותן שמה מלא העומר מן וכתיב בארון ונועדתי לך שם וכתיב בצנצנת משמרת וכתיב במקלו של אהרן למשמרת לאות לבני מרי: ואתיא דורות דורות. כתיב בצנצנת למשמרת לדורותיכם וכתיב בשמן המשחה זה לי לדורותיכם מלמד (שכולו) [שכולן] נגנזו: כמין נזר. משחו במצחו מאוזן לאוזן וערפו אחוריו כלומר סביב סביב כמין כי יווני ח כך מן המצח על גבי הראש עד העורף [ג] ומפרש כמין כי: תני חדא כו' מאן דאמר תחלה בין ריסי עיניו מושח קסבר משיחה עדיפא שכן נתרבתה אצל כלי שרת. שלא מצינו בהן יציקה אלא משיחה: משום דוימשח אותו לקדשו. כבר: כשהוא מספר. מדבר עולות ויושבות לו בעיקרי זקנו. כדי שלא יפלו לארץ כשהוא מנענע פיו לדבר: ועל דבר זה היה משה דואג שהיה משה (אמר) [אומר] שמא מעלתי לפי שהזקן לא נצטוה למשוח והיה רואה בו ב' טיפין מן הראש ירדו לזקן: יצאה ב"ק כו'. שמא אני מעלתי שאני נהנה בריח שבזקני יצאה ב"ק כו': אי משיך נהוריה. עד שיכלה כל השמן שבכלי: נירבי תרנגולתא. על שם אותו עסקא: [ד]ולאו מילתא היא. דדילמא לא חזי ואפילו הכי ליהדר לישלם ודילמא חלשא דעתיה ולא חזא ושמא כיון דקפיד וחליש דעתיה בחנם דילמא ליתרע מזליה: ורוביא. תלתן דכל אלו גדלין הן מהרה כלומר כן יגדלו נכסיו: גרסי. מתנו הברייתות והדר עולו כדי שתדעו לשאל ולהביא ראיה מהן: תימשך שמועתכון לאורך ימים: על קלקלי דמתא מחסיא תיבו שתדורו שם במקום חכמים: ולא אפדני. ולא בפלטין דפומבדיתא במקום עמי הארץ: טב גילדנא סריא למיכל מן כותחא דרמי כיפי. אע"ג שהוא חריף כ"כ שכשנופל על האבן מתבקעת מוטב ליכל גילדנא סריא לפי שהכותח מטמטם הלב: ואם הריח בה באותה שעושה לציבור פטור אלא שמעל: קול. של שיר: ומראה. אם זן עיניו מבית קדש הקדשים: וריח. של קטרת: תימרתו. עשנו הא קודם שעלה תימרתו יש בו מעילה: הוי תרומת הדשן שהיה תורם ממנו מלא קומצו ומניחו אצל המזבח זו היא מצותו ומועלין בו מי שמזיזו מאצל המזבח: הניחא לרבנן. דאמרי טעונין גניזה דאין מזיזין אותן הוו שני כתובין: פיטום הקטרת הצרי. שהוא

מוסף רש"י

מגדף היינו עובד ע"ז. כגון משורר לע"ז (סנהדרין סד:). **כמין דגים.** נמי לאו ולד הוא (נדה כא.). **בני ישראל.** דבר אל בני ישראל אשה כי תזריע, אין לי אלא בנות ישראל מטמאות בלידה (יבמות עד:). **כל חטאת שהיא באה על חטא.** לאפוקי חטאת העוף של יולדת ששתים מביאות אותה ובתנאי, כדאמרינן אמר ר' יוסי אימתי שהלכו זה למזרח וזה למערב כו' (לקמן כג.). **ואם נקבה תלד לרבות כו'.** דמצי למכתב ואם נקבה וטמאה שבועים (נדה מ.). **המפלת לאור שמונים ואחד.** דקי"ל זאת תורת היולדת, מלמד שמביאה קרבן אחד על ולדות הרבה, יכול שתביא על הלידה שלפני מלאת ועל הלידה שלאחר מלאת קרבן אחד ולא יותר, תלמוד לומר זאת, שאם ילדה לאחר מלאת כגון שטבלה לסוף שבועים של נקבה ונתעברה והפילה, אם תוך מלאת הפילה נפטרת בקרבן אחד ואם לאחר מלאת הפילה כבר נתחייבה בקרבן הראשון קודם לידה שניה, ולבסוף מלאת של לידה שניה תביא שתי קרבנות, ואם הפילה ליל של כניסת שמונים ואחד, שכבר עברה מלאת שלה אבל עדיין אינה ראויה להבאת קרבן, שאין קרבן נשחט בלילה, ב"ה מחייבי שתי קרבנות, דלאחר מלאת קרינא ביה, וב"ש פוטרין אותה בקרבן אחד כמפרש טעמייהו (פסחים ג.). **מאי שנא אור שמונים ואחד מיום שמונים ואחד.** הלא אתם מודים לנו שאם לא הפילה הלילה והפילה למחר שחייבת, אף כשהפילה אור לשמונים ואחד תתחייב, שהרי לכל דבר זמן היום והלילה שוים, אם שיוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן. בתמיה ועוד ראיה אחרת דהואיל ושוה לו לטומאה, שעד שקיעת החמה של שמונים דמיה טהורים ואם תראה לאחר שקיעת החמה דמיה טמאין כאילו היא רואה למחר, ולמה לא ישוה לו לקרבן, שכשם שאם תפיל למחר תתחייב, כך תתחייב על הולד של לילו (שם). **שכן יצאה לשעה שהיא ראויה להביא בה קרבן.** לפיכך נתחייבה בקרבן הראשון ושוב אין לידה השניה נפטרת בו, תאמרו במפלת אור לשמונים ואחד, שלא יצתה מידי וולד הראשון לשעה הראויה לקרבן, והדמים שאתם אומרים אינן מוכיחים שהרי הפילה תוך מלאת דמיה של לידה טמאין ופטורה מן הקרבן (שם).

שיטה מקובצת

א) הכי. גירסת רש"י ז"ל כתובה בתוס' הרא"ש (באות ד'): ב) הואיל ונאמר בו: ג) קסבר מדבעי למכתב כרת דידיה בעלמא תיבת מיגו נמחק: ד) עי' בחדושין: ה) מגדף אמרו ליה מברך: ו) דכתיב במגדף למאי: ז) במקלל ונשא חטאו וכתיב: ח) כרת. ל"א אמריתו לית ביה מעשה אלא כרת דכתיב במגדף למאי אתא אמרו ליה ליתן כרת למברך את השם מהו מגדף אמרו ליה מברך את השם כתיב במברך ונשא חטאו ובפסח כו': ט) את ה' הוא מגדף: י) עי' בחדושין: יא) ויש שאינן מביאות אלו מביאות קרבן: יב) ואינן נאכל המפלת ואין ידוע מה: יג) וכן שתי נשים אות ו' נמחק: יד) א"ר יוסי. גליון לפרש דברי ת"ק אתא עכ"ל הרא"ש: טו) שהלכו זו למזרח וזו למערב: טז) גיורת ושפחה מנין. מיירי בין במשוחררת ובין באינה משוחררת דאי בשאינה משוחררת פשיטא דהא אמרינן לקח שפחה ונתעברה אצלו הרי זה יליד ביתו וכל שהוא נימול לשמנה אמו טמאה לידה. תוס': יז) עי' בחדושין: יח) בין באיש ובין באשה: יט) תנא וכן שפחה: כ) אלו מביאות קרבן. מאי עבדן מייתן: כא) עי' בחדושין: כב) אומר שניהן מביאות: כג) התם גברא בעי: כד) אין שניהם מביאות: כה) המפלת לאור שמנים ואחד ולא נקט אור ארבעים שהרי אינו נוצר עד מ' יום ואפי' [פחות רגע] לא אפשר: כו) שוה לו אות י' נמחק: כז) יצאה בשעה שהיא אות ל' נמחק: כח) יצאה בשעה שהיא אות ל' נמחק: כט) מתיבת והאי עד סה"ד נרשם עליו קו כי צריך למחקו: ל) מנא לכו דכתיב במברך את השם איש כי: לא) טמא ודריש הכי: לב) ראשון כי קרבן תיבת דהא נמחק: לג) כרת במגדף אלא גמרינן ליה מכרת אות ד' ותיבות במקום קרבן ולא נמחק: לד) תיבות שאינה בת חטאת דמצות עשה היא נמחק: לה) כרת בפסח שני ומוקי קרא חטאו ישא: לו) וגמר ביה כרת ממגדף תיבת לה נמחק: לז) בד' קנחת את אות ה' נמחק: לח) תורים אחד לעולה ואחד לחטאת עולה מתניה עלה תיבת (מתנה) [ועל של] נמחק: לט) תהא העולה לחובתה: מ) המפלת. המפלת יום מ' עד: מא) יוסי מייתין: מב) העוף דעולת העוף תביא כל אחת ואחת ובתנאי שאם: מג) מייתי תרוייהו חטאת: מד) יהא לחלקי וחלקך: מה) יהא לחלקך וחלקי מחול: מו) כשרה ונאכל הס"ד:

א) פי' דהל"א לא גרים אלא אמר לך רב יהודה רק דאמר רב יהודה וכו'. ורב יהודה בעצמו הביא ראיה מהכתוב ונראה דלזה כתב רש"י דה"ג אלא אמר ר"י וכו' ור"ל (לאסוקי) [לאפוקי] מגי' הל"א. ב) ע"כ שייך לדף ה ע"א ג) עי' מ"ש בערוך השלם ערך כי א' ד) ע"כ שייך לדף ה ע"ב